



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Absalom Waibro
2. Tempat lahir : Nimbokrang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/16 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nembukrang Sari, RT. 001, RW. 002,
Kelurahan Nembukrang sari, Kecamatan
Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Absalom Waibro ditahan dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25 Ayat 2) sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025 ;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025 ;

10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Takwa, S.H, Dkk, Para Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih di Jalan Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Jap, tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Absalom Waibro bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang (Pembunuhan), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Primar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Absalom Waibro selama 13 (tiga belas) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah pisau pada ujungnya tajam dalam keadaan patah dan bengkok tidak bergagang dengan panjang 15 Cm;
 - B. 1 (satu) buah Tas Ransel berwarna merah terdapat tulisan :
100% NOT FOR SALE! - 100% NOT FOR RENT!
ORIGINAL DESIGN BY JOGER PABRIK KATA-KATA.
BALINESIA.06022016, TAS
 - C. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan terdapat gambar Koteka bertuliskan Koteka Papua yang pada bagian belakang terdapat 8 (delapan) sobekan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. 1 (satu) lembar celana pendek karet berbahan kain berwarna putih bercorak warna biru yang terdapat bercak darah;

SELURUHNYA DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatif jaksa penuntut umum yaitu melanggar pasal 338 KuhPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana Yang seringan – ringannya kepada Terdakwa, dari tuntutan pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum “ Dengan mengingat” tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau pemenjaraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah tengah pergaulan masyarakat dan keluarga ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena anak terdakwa masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

1. Bahwa terdakwa Absalom Waibro pada hari RABU tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 Wit, bertempat di BTN Puskopad Atas Abe Gunung, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Ruth Diana Homer;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wit, saat itu Terdakwa Absalom Waibro dari rumah di Kampung Nembukrang Sari Kabupaten Jayapura pergi ke Abepura dengan tujuan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



menemui korban Ruth Diana Homer untuk membahas kedua anak yang ditiptkan kepada keluarga korban, sesampainya di kos korban yang berada di BTN Puskopad Atas Abe Gunung, terdakwa melihat pemilik kos saksi ERNI HERLINA NOF sedang berbaring di para-para depan rumah, korban menyapa “selamat malam kakak, Diana ada di sini kah” lalu dijawab saksi ERNI HERLINA NOF “Dia sudah tidak tinggal di sini 3 hari” kemudian terdakwa melihat korban turun dari lantai 2 lalu masuk bersembunyi ke dalam kamar pemilik kos, lalu terdakwa mengatakan “Ibu itu saya lihat DIANA masuk Ibu kos punya kamar” kemudian saksi ERNI HERLINA NOF mengatakan “Dia sudah 3 hari tidak datang kesini, kamu dengar kakak, dia sudah tidak datang lagi” kemudian terdakwa mengatakan “itu Saya sudah lihat DIANA masuk ke dalam kamar Ibu kos, Saya permissi Saya mau ambil Dia di dalam kamar” tetapi Ibu pemilik kos mengatakan “Dia sudah 3 hari tidak datang ke sini” lalu Ibu kos membalikkan badan membelakangi dan tidak menghiraukan lagi, maka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Ibu pemilik kos lalu menarik tangan korban keluar dari dalam rumah sambil mengatakan “ayo kita pergi ke kepala Suku untuk bicara masalah hubungan kita” namun saat sampai di teras rumah, korban memegang pintu tidak mau ikut maka terdakwa memegang baju bagian belakang leher korban lalu menarik korban dengan kuat ke halaman, kemudian korban memberontak sambil berteriak-teriak minta tolong “tolong, tolong”, lalu pemilik kos Saksi ADRIANA NOF berteriak “jangan pukul Dia, Dia itu seorang perempuan, kalau ada masalah bicara baik-baik” kemudian terdakwa mengambil tas korban yang berisi HP sambil mengatakan “sini kamu punya tas, nanti kamu telpon keluarga bicara yang tidak-tidak”, lalu terdakwa memasukkan tas korban ke dalam ransel dan berjalan sekitar 30 meter kemudian berubah pikiran dan kembali mengembalikan tas korban yang berisi HP, terdakwa melihat korban menangis, terdakwa mengembalikan tas sambil mengatakan “ini kamu punya tas, Kamu perempuan tidak punya tanggung jawab, Saya punya anak Kamu kasih ke keluarga” kemudian korban menjawab “emangnya kenapa” lalu terdakwa mengatakan “Saya kan sudah bayar harta untuk Kamu, kalau begini ayo kita ke keluargamu” kemudian korban mengatakan “Saya tidak mau” dari situlah terdakwa dan korban terlibat perdebatan, karena korban terus menjawab perkataannya maka terdakwa emosi dan berjalan ke arah tas ransel

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang berjarak sekitar 10 meter untuk mengambil pisau dan dipegang dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa lari ke korban sambil berteriak "hari ini Saya bunuh Kamu", kemudian korban langsung jongkok menunduk sambil melindungi kepala dengan tangan kanan, saat terdakwa berdiri di sebelah kanan korban, pisau yang dipegang terdakwa langsung ditusukkan/ ditikamkan ke leher kanan korban kemudian dengan brutal sambal menutup mata menusuk/menikam pinggang dan punggung korban, terdakwa tidak tahu berapa kali hingga pisaunya patah dan bengkok, saat itulah pemilik kos saksi ERNI HERLINA NOF dan saksi ADRIANA NOF berlari sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sehingga terdakwa takut, kemudian terdakwa menodongkan pisau ke massa sambil berusaha melarikan diri tetapi warga sekitar berhasil menangkap dan sempat memukuli terdakwa. Tidak lama kemudian polisi datang dengan mobil patroli lalu membawa terdakwa ke Polsek Abepura untuk diamankan, kemudian Polisi memberitahukan kepada terdakwa kalau korban telah meninggal dunia.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Absalom Waibro yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Ruth Diana Homer dengan menggunakan pisau yang panjangnya 15 cm ujungnya tajam, yang ditikamkan di tubuh korban sebanyak 8 (delapan) kali pada tubuh korban yaitu 1 (satu) tusukkan pada leher sisi kanan, 3 (tiga) tusukkan pada perut samping kanan, 1 (satu) tusukkan pada punggung, 1 (satu) tusukkan tepat di pertengahan tubuh bagian belakang setinggi ruas ketiga tulang belakang, dan 2 (dua) tusukkan pada lengan atas kanan sisi luar sehingga menyebabkan korban RUTH DIANA HOMER meninggal dunia;
4. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abepura NO. : 445 / 015 / VIS / RSUD – ABE / IX / 2024, tanggal 10 September 2024, yang ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban/ Jenazah atas nama Ruth Diana Homer :
 1. Pakaian mayat terdiri dari seheleh kaos warna hitam bergambar koteka papua, sehelai celana pendek selutut warna dasar biru muda;
 2. Kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan;
 3. Pada korban ditemukan :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada daerah dahi sisi kanan, tepat di atas alis terdapat luka lecet kecil-kecil dikelilingi memar warna merah keunguan dan bengkak;
- b. Pada daerah leher sisi kanan, terdapat luka terbuka, tepinya rata, dasar jaringan bawah kulit, sepanjang sebelas sentimeter;
- c. Pada daerah perut samping kanan, terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, dua sudut lancip, dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter;
- d. Pada daerah punggung, tepat di pertengahan tubuh bagian belakang, setinggi ruas keenam tulang belakang daerah dada, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang satu koma lima sentimeter;
- e. Pada daerah punggung, tepat di pertengahan tubuh bagian belakang, setinggi ruas ketiga tulang belakang daerah pinggang, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang satu koma lima sentimeter;
- f. Pada lengan atas kanan, sisi luar, terdapat dua luka terbuka dangkal, tepi rata, dasarnya jaringan bawah kulit, dengan ukuran panjang masing-masing sembilan sentimeter dan empat koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada leher, perut, punggung dan lengan tangan atas, akibat kekerasan tajam; serta luka-luka lecet, memar dan bengkak pada wajah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa Absalom Waibro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Absalom Waibro pada hari RABU tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 Wit atau setidak-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di BTN Puskopad Atas Abe Gunung, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan berat sehingga menyebabkan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian terhadap korban Ruth Diana Homer Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wit, saat itu Terdakwa Absalom Waibro dari rumah di Kampung Nembukrang Sari Kabupaten Jayapura pergi ke Abepura dengan tujuan menemui korban RUTH DIANA HOMER untuk membahas kedua anak yang ditiptkan kepada keluarga korban, sesampainya di kos korban yang berada di BTN Puskopad Atas Abe Gunung, terdakwa melihat pemilik kos saksi ERNI HERLINA NOF sedang berbaring di para-para depan rumah, korban menyapa "selamat malam kakak, Diana ada di sini kah" lalu dijawab saksi ERNI HERLINA NOF "Dia sudah tidak tinggal di sini 3 hari" kemudian terdakwa melihat korban turun dari lantai 2 lalu masuk bersembunyi ke dalam kamar pemilik kos, lalu terdakwa mengatakan "Ibu itu saya lihat DIANA masuk Ibu kos punya kamar" kemudian saksi ERNI HERLINA NOF mengatakan "Dia sudah 3 hari tidak datang kesini, kamu dengar kakak, dia sudah tidak datang lagi" kemudian terdakwa mengatakan "itu Saya sudah lihat DIANA masuk ke dalam kamar Ibu kos, Saya permissi Saya mau ambil Dia di dalam kamar" tetapi Ibu pemilik kos mengatakan "Dia sudah 3 hari tidak datang ke sini" lalu Ibu kos membalikkan badan membelakangi dan tidak menghiraukan lagi, maka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Ibu pemilik kos lalu menarik tangan korban keluar dari dalam rumah sambil mengatakan "ayo kita pergi ke kepala Suku untuk bicara masalah hubungan kita" namun saat sampai di teras rumah, korban memegang pintu tidak mau ikut maka terdakwa memegang baju bagian belakang leher korban lalu menarik korban dengan kuat ke halaman, kemudian korban memberontak sambil berteriak-teriak minta tolong "tolong, tolong", lalu pemilik kos Saksi ADRIANA NOF berteriak "jangan pukul Dia, Dia itu seorang perempuan, kalau ada masalah bicara baik-baik" kemudian terdakwa mengambil tas korban yang berisi HP sambil mengatakan "sini kamu punya tas, nanti kamu telpon keluarga bicara yang tidak-tidak", lalu terdakwa memasukkan tas korban ke dalam ransel dan berjalan sekitar 30 meter kemudian berubah pikiran dan kembali mengembalikan tas korban yang berisi HP, terdakwa melihat korban menangis, terdakwa mengembalikan tas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengatakan “ini kamu punya tas , Kamu perempuan tidak punya tanggung jawab, Saya punya anak Kamu kasih ke keluarga” kemudian korban menjawab “emangnya kenapa” lalu terdakwa mengatakan “Saya kan sudah bayar harta untuk Kamu, kalau begini ayo kita ke keluargamu” kemudian korban mengatakan “Saya tidak mau” dari situlah terdakwa dan korban terlibat perdebatan, karena korban terus menjawab perkataannya maka terdakwa emosi dan berjalan ke arah tas ransel miliknya yang berjarak sekitar 10 meter untuk mengambil pisau dan dipegang dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa lari ke korban sambil berteriak “hari ini Saya bunuh Kamu”, kemudian korban langsung jongkok menunduk sambil melindungi kepala dengan tangan kanan, saat terdakwa berdiri di sebelah kanan korban, pisau yang dipegang terdakwa langsung ditusukkan/ ditikamkan ke leher kanan korban kemudian dengan brutal sambil menutup mata menusuk/menikam pinggang dan punggung korban, terdakwa tidak tahu berapa kali hingga pisaunya patah dan bengkok, saat itulah pemilik kos saksi ERNI HERLINA NOF dan saksi ADRIANA NOF berlari sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sehingga terdakwa takut, kemudian terdakwa menodongkan pisau ke massa sambil berusaha melarikan diri tetapi warga sekitar berhasil menangkap dan sempat memukuli terdakwa. Tidak lama kemudian polisi datang dengan mobil patroli lalu membawa terdakwa ke Polsek Abepura untuk diamankan , kemudian Polisi memberitahukan kepada terdakwa kalau korban telah meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Absalom Waibro yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Ruth Diana Homer dengan menggunakan pisau yang panjangnya 15 cm ujungnya tajam, yang ditikamkan di tubuh korban sebanyak 8 (delapan) kali pada tubuh korban yaitu 1 (satu) tusukkan pada leher sisi kanan, 3 (tiga) tusukkan pada perut samping kanan, 1 (satu) tusukkan pada punggung, 1 (satu) tusukkan tepat di pertengahan tubuh bagian belakang setinggi ruas ketiga tulang belakang, dan 2 (dua) tusukkan pada lengan atas kanan sisi luar sehingga menyebabkan korban Ruth Diana Homer meninggal dunia.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abepura NO. : 445 / 015 / VIS / RSUD – ABE / IX / 2024, tanggal 10 September 2024, yang ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban/ Jenazah atas nama Ruth Diana Homer:

1. Pakaian mayat terdiri dari seheleh kaos warna hitam bergambar koteka papua, sehelai celana pendek selutut warna dasar biru muda;
2. Kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan;
3. Pada korban ditemukan :
 - i. Pada daerah dahi sisi kanan, tepat di atas alis terdapat luka lecet kecil-kecil dikelilingi memar warna merah keunguan dan bengkak;
 - ii. Pada daerah leher sisi kanan, terdapat luka terbuka, tepinya rata, dasar jaringan bawah kulit, sepanjang sebelas sentimeter;
 - iii. Pada daerah perut samping kanan, terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, dua sudut lancip, dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter;
 - iv. Pada daerah punggung, tepat di pertengahan tubuh bagian belakang, setinggi ruas keenam tulang belakang daerah dada, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang satu koma lima sentimeter;
 - v. Pada daerah punggung, tepat di pertengahan tubuh bagian belakang, setinggi ruas ketiga tulang belakang daerah pinggang, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang satu koma lima sentimeter;
 - vi. Pada lengan atas kanan, sisi luar, terdapat dua luka terbuka dangkal, tepi rata, dasarnya jaringan bawah kulit, dengan ukuran panjang masing-masing sembilan sentimeter dan empat koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada leher, perut, punggung dan lengan tangan atas, akibat kekerasan tajam; serta

luka-luka lecet, memar dan bengkak pada wajah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa Absalom Waibro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. ERNI HERLINA NOF,

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang perkara pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Sekira Pukul 22.30 Wit, di BTN Puskopad atas Abe gunung, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, yang dilakukan oleh terdakwa Absalom Waibro, terhadap saksi korban Ruth Diana Homer;
- Bahwa terdakwa dan korban adalah suami - Istri yang kawin secara nikah adat;
- Bahwa korban dengan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, tetapi mereka berdua belum menikah Sah, dan antara korban dengan terdakwa tidak tinggal bersama/serumah, terdakwa pernah datang ke kost korban menginap beberapa hari lalu pergi lagi, hingga terjadi peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang baring-baring dipara-para yang berada di halaman rumah sambil bermain Hand Phone, kemudian terdakwa datang menyapa "malam kakak ada DIANA disini kah..?" , lalu saksi menjawab "dia sudah tidak tinggal disini sudah 3 hari", kemudian terdakwa mengatakan "ibu itu Saya lihat DIANA masuk ibu punya kamar", lalu saksi jawab "Dia sudah 3 hari tidak datang kesini, kamu dengar kakak...dia sudah tidak datang lagi..", kemudian terdakwa mengatakan lagi "itu saya sudah lihat DIANA masuk kedalam kamar ibu, Saya permisi Saya mau ambil dia didalam kamar", Setelah itu saksi lanjut bermain Hand Phone sambil berbaring di para-para membelakangi terdakwa, dan tidak menghiraukan terdakwa lagi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar suara korban berteriak meminta tolong, maka saksi membalikkan badan dan melihat terdakwa menyeret korban dengan cara menarik baju kaos bagian leher belakang ke arah pintu pagar seng sambil pelaku mengatakan kepada korban "Ikut...ikut..", saat itulah adiknya Sdri. ADRIANA NOF keluar dari dalam rumah, melihat terdakwa menarik korban, maka saksi langsung berteriak kepada terdakwa "Jangan pukul dia, dia itu seorang perempuan kalau ada masalah bicara baik-baik", Kemudian korban berontak sehingga terdakwa melepaskan korban, lalu jalan pergi, setelah pelaku pergi saksi dan adik ADRIANA NOF mengatakan kepada korban "Pergi lapor Polisi sudah", setelah itu saksi dan adiknya Sdri. ADRIANA NOF masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian pada saat saksi dan adiknya berada di dalam rumah, mendengar suara korban berteriak meminta tolong lagi, maka saksi dan Adiknya Sdri. ADRIANA NOF keluar dan melihat korban dengan posisi jongkok / menunduk sambil melindungi kepalanya dengan tangan kanan, sedangkan terdakwa berdiri disamping kanan korban lalu tangan kanan terdakwa yang memegang alat tajam diayunkan / ditusukan ke arah korban, melihat hal tersebut saksi panik, maka bersama anaknya yang masih kecil lari ke arah pintu pagar, demikian juga ADRIANA NOF ikut lari bersama anaknya, sehingga tidak melihat lagi apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban,;
- Bahwa pada saat saksi bersama ADRIANA NOF dipintu pagar kami berdua berteriak-teriak meminta tolong, kemudian saksi melihat terdakwa lari, lalu warga sekitar berusaha menghadang terdakwa, tetapi terdakwa menodongkan pisau sambil terus berlari;
- Bahwa selanjutnya saksi dan warga berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak-teriak "itu dia yang menusuk saksi punya anak kost" kemudian ada seorang perempuan bertanya "korbannya dimana.." Lalu saksi katakan "Saya punya anak kost ditusuk delapan kali" kemudian seorang perempuan tersebut bertanya lagi "korbannya dimana" lalu saksi katakan "korbannya diatas" kemudian perempuan tersebut mengatakan "kita keatas lihat korban, jangan sibuk dengan terdakwa", maka saksi bersama perempuan tersebut kembali ke rumahnya, namun perempuan tersebut lari duluan menuju ke rumah, pada saat Ia sampai di halaman rumah, saksi melihat korban tergeletak ditanah sementara diperiksa/ ditolong oleh perempuan tersebut, kemudian Ia mendekat dan mengatakan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perempuan tersebut “kita pakai motor atau mobil untuk antar korban..??, perempuan tersebut menjawab “pakai motor saja biar cepat”, selanjutnya Ia langsung masuk kedalam rumah untuk mencari kunci motor, setelah mendapatkan kunci motor Ia keluar dan melihat sudah ada mobil taksi datang;

- Bahwa selanjutnya warga sekitar dan perempuan tersebut mengangkat korban kedalam mobil lalu dibawa ke rumah sakit, beberapa lama kemudian Ia mendengar kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saat peristiwa pembunuhan saksi melihat terdakwa dan korban ribut mulut, dan terdakwa menjambak rambut korban dan memaksa keluar dari rumah kosan;
- Bahwa korban Ruth Diana Homer saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap oleh warga masyarakat karena saksi berteriak minta tolong ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan sebilah pisau yang diambil dari dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak 8 kali’;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa pisau adalah alat yang dipergunakan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah : pelaku berdiri disamping kanan korban, lalu tangan kanan pelaku yang memegang alat tajam diayunkan/ditusukan kearah korban yang mana posisi korban dalam keadaan jongkok/menunduk sambil melindungi kepalanya dengan tangan kanan, melihat hal tersebut Ia panik, maka bersama anaknya yang masih kecil lari kearah pintu pagar, demikian juga ADRIANA NOF ikut lari bersama anaknya, sehingga tidak melihat lagi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban;
- Bahwa korban dan terdakwa pernah bertengkar dihalaman kost pada tanggal 13 Agustus 2024, sedangkan untuk penyebab sampai terdakwa menusuk/menikam korban dengan menggunakan alat tajam hingga korban meninggal dunia yang saksi lihat awalnya korban dengan terdakwa bertengkar dihalaman depan rumah, dimana korban tidak mau diajak terdakwa pergi, dari situlah terdakwa emosi lalu melakukan penusukan/ penikaman terhadap korban dengan menggunakan alat tajam hingga korban meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EFRAEM ROBERTO KAMBU,

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Sekira Pukul 22.30 Wit, di BTN Puskopad atas Abe gunung, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, yang dilakukan oleh terdakwa Absalom Waibro, terhadap korban RUTH DIANA HOMER;
- Bahwa terdakwa dan korban statusnya adalah suami-istri yang telah melaksanakan perkawinan secara adat;
- Bahwa saksi dengan korban adalah kakak Sepupu dari Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan yang dilakukan, karena waktu itu sedang bermain ke rumah teman di Kotaraja Grand, kemudian mendapat informasi bahwa korban berada di rumah sakit Abepura karena ditikam oleh terdakwa, mendapat informasi tersebut, maka saksi langsung pergi ke rumah Sakit Abepura, dan sesampainya di rumah sakit Abepura, saksi melihat korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat datang ke rumah sakit Abepura melihat jenazah korban berada di ruang jenazah dan sudah ditutup dengan kain, lalu membuka dan melihat pada leher kanan korban luka robek, setelah itu saksi tutup kembali dan tidak melihat/ tidak memeriksa luka-luka lain pada tubuh korban ;
- Bahwa pada saat kejadian melihat korban memakai baju kaos berwarna hitam dan memakai celana pendek kain berwarna putih corak warna biru.
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan terdapat gambar Koteka bertuliskan Koteka Papua yang pada bagian belakang terdapat 8 (delapan) sobekan, dan 1 (satu) lembar celana pendek karet berbahan kain berwarna putih bercorak warna biru yang terdapat bercak darah tersebut adalah pakaian milik korban yang pada saat kejadian dipakai oleh korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang dimaksud yaitu baju yang dipakai korban saat saksi melihat di kamar jenazah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dari pihak keluarga terdakwa, dan keluarga korban menginginkan proses hukum ditegakkan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah membunuh seorang perempuan bernama Ruth Diana Homer;
- Bahwa Korban adalah Istri yang telah dinikahi secara adat oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wit di BTN Puskopad Atas Abe Gunung, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa terdakwa mengakui membunuh korban dengan menggunakan pisau panjang kurang lebih 15 centimeter, berujung tajam;
- Bahwa terdakwa membunuh korban karena kecewa dan kesal sebab anak dari pernikahan terdakwa dan korban, di serahkan kepada Keluarga korban, sehingga terdakwa marah;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Korban sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 2 tahun sedangkan anak yang kedua baru berusia 2 bulan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wit, saat itu Terdakwa dari rumah di Kampung Nembukrang Sari Kabupaten Jayapura pergi ke Abepura dengan tujuan menemui korban Ruth Diana Homer untuk membahas kedua anak yang dititipkan kepada keluarga korban, sesampainya di kos korban yang berada di BTN Puskopad Atas Abe Gunung, terdakwa melihat pemilik kos saksi ERNI HERLINA NOF sedang berbaring di para-para depan rumah, korban menyapa "selamat malam kakak, Diana ada di sini kah" lalu dijawab saksi ERNI HERLINA NOF "Dia sudah tidak tinggal di sini 3 hari" kemudian terdakwa melihat korban turun dari lantai 2 lalu masuk bersembunyi ke dalam kamar pemilik kos, lalu terdakwa mengatakan "Ibu itu saya lihat DIANA masuk Ibu kos punya kamar" kemudian saksi ERNI HERLINA NOF mengatakan "Dia sudah 3 hari tidak datang kesini, kamu dengar kakak, dia sudah tidak datang lagi" kemudian terdakwa mengatakan "itu Saya sudah lihat DIANA masuk ke dalam kamar Ibu kos, Saya permissi Saya mau ambil Dia di dalam kamar" tetapi Ibu pemilik kos mengatakan "Dia sudah 3 hari tidak datang ke sini" lalu Ibu kos membalikkan badan membelakangi dan tidak menghiraukan lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Ibu pemilik kos lalu menarik tangan korban keluar dari dalam rumah sambil mengatakan "ayo kita pergi ke kepala Suku untuk bicara masalah hubungan kita" namun saat sampai di teras rumah, korban memegang pintu tidak mau

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



ikut maka terdakwa memegang baju bagian belakang leher korban lalu menarik korban dengan kuat ke halaman, kemudian korban memberontak sambil berteriak - teriak minta tolong “tolong, tolong”, lalu pemilik kos saksi ADRIANA NOF berteriak “jangan pukul Dia, Dia itu seorang perempuan, kalau ada masalah bicara baik-baik” kemudian terdakwa mengambil tas korban yang berisi HP sambil mengatakan “sini kamu punya tas, nanti kamu telpon keluarga bicara yang tidak-tidak”, lalu terdakwa memasukkan tas korban ke dalam ransel dan berjalan sekitar 30 meter kemudian berubah pikiran dan kembali mengembalikan tas korban yang berisi HP, terdakwa melihat korban menangis, terdakwa mengembalikan tas sambil mengatakan “ini kamu punya tas, Kamu perempuan tidak punya tanggung jawab, saya punya anak Kamu kasih ke keluarga” kemudian korban menjawab “emangnya kenapa” lalu terdakwa mengatakan “Saya kan sudah bayar harta untuk Kamu, kalau begini ayo kita ke keluargamu” kemudian korban mengatakan “Saya tidak mau” dari situlah terdakwa dan korban terlibat perdebatan;

- Bahwa karena korban terus menjawab perkataannya maka terdakwa emosi dan berjalan ke arah tas ransel miliknya yang berjarak sekitar 10 meter untuk mengambil pisau dan dipegang dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa lari ke korban sambil berteriak “hari ini Saya bunuh Kamu”, kemudian korban langsung jongkok menunduk sambil melindungi kepala dengan tangan kanan, saat terdakwa berdiri di sebelah kanan korban, pisau yang dipegang terdakwa langsung ditusukkan/ ditikamkan ke leher kanan korban kemudian dengan brutal sambil menutup mata menusuk/menikam pinggang dan punggung korban;
- Bahwa benar terdakwa telah menikam korban dengan pisau sebanyak 8 kali;
- Bahwa benar tikaman tersebut diarahkan ke Leher kanan, punggung, perut dan antara rusuk korban;
- Bahwa terdakwa ditangkap warga masyarakat saat hendak melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh miras’
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi di luar BAP Penyidik, bernama Nikodemus Kareth, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini terkait perkara pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ruth Diana Homer
- Bahwa saksi adalah Kepala Suku dan juga keluarga Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah dalam perkawinan Terdakwa dan korban, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian Korban menghubungi saksi dan keesokan harinya saksi datang ke rumah korban untuk mengecek korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Korban sudah menikah secara adat;
- Bahwa saat datang ke rumah Korban untuk mengecek Korban, kemudian saksi mengamankan Korban ke rumah keluarga akan tetapi Korban Kembali ke rumah nya lalu terjadi pembunuhan tersebut lalu setelah itu Terdakwa datang kepada saksi dan mengatakan “cari dia, saya bunuh” lalu saksi katakan “jangan, nanti kita bicara” dan tapi saksi tidak pikir nanti ada pembunuhan, kemudian malam nya baru saksi mengetahui Terdakwa membunuh korban dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa disampaikan kepada saksi ada 8 (delapan) kali penikaman/tusukan dibadan korban;
- Bahwa saat jenazah dibawa ke rumah, keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk membantu mengurus jenazah;
- Bahwa saat di Kantor Polisi juga tidak ada keluarga Terdakwa yang datang;
- Bahwa saat saksi datang ke genyem untuk urusan dengan keluarga Terdakwa dimana tidak ada titik temu dan keluarga Terdakwa ada membawa uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya Ganti rugi uang tiket akan tetapi saksi mengatakan nanti baru kita urus;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang bertanggungjawab;
- Bahwa keluarga Terdakwa menyampaikan untuk melanjutkan proses di Pengadilan saja;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi;
- Bahwa jenazah korban dikirim ke Korban;
- Bahwa anak-anak Terdakwa dan korban berada di sorong dimana anak ke 3 diberikan kepada Bapak Markus Asmuruf;
- Bahwa uang senilai Rp25.000.000,00 tersebut untuk biaya kirim jenazah dan diberikan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau pada ujungnya tajam dalam keadaan patah dan bengkok tidak bergagang dengan panjang 15 Cm;
2. 1 (satu) buah Tas Ransel berwarna merah terdapat tulisan :
100% NOT FOR SALE! - 100% NOT FOR RENT!
ORIGINAL DESIGN BY JOGER PABRIK KATA-KATA.
BALINESIA.06022016, TAS
3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan terdapat gambar Koteka bertuliskan Koteka Papua yang pada bagian belakang terdapat 8 (delapan) sobekan;
4. 1 (satu) lembar celana pendek karet berbahan kain berwarna putih bercorak warna biru yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Absalom Waibro pada hari RABU tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 Wit, bertempat di BTN Puskopad Atas Abe Gunung, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, terdakwa telah menghilangkan nyawa orang terhadap korban Ruth Diana Homer;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wit, saat itu Terdakwa Absalom Waibro dari rumah di Kampung Nembukrang Sari Kabupaten Jayapura pergi ke Abepura dengan tujuan menemui korban RUTH DIANA HOMER untuk membahas

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



kedua anak yang ditiptikan kepada keluarga korban, sesampainya di kos korban yang berada di BTN Puskopad Atas Abe Gunung, terdakwa melihat pemilik kos saksi ERNI HERLINA NOF sedang berbaring di para-para depan rumah, korban menyapa “selamat malam kakak, Diana ada di sini kah” lalu dijawab saksi ERNI HERLINA NOF “Dia sudah tidak tinggal di sini 3 hari” kemudian terdakwa melihat korban turun dari lantai 2 lalu masuk bersembunyi ke dalam kamar pemilik kos, lalu terdakwa mengatakan “Ibu itu saya lihat DIANA masuk Ibu kos punya kamar” kemudian saksi ERNI HERLINA NOF mengatakan “Dia sudah 3 hari tidak datang kesini, kamu dengar kakak, dia sudah tidak datang lagi” kemudian terdakwa mengatakan “itu Saya sudah lihat DIANA masuk ke dalam kamar Ibu kos, Saya permissi Saya mau ambil Dia di dalam kamar” tetapi Ibu pemilik kos mengatakan “Dia sudah 3 hari tidak datang ke sini” lalu Ibu kos membalikkan badan membelakangi dan tidak menghiraukan lagi, maka terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Ibu pemilik kos lalu menarik tangan korban keluar dari dalam rumah sambil mengatakan “ayo kita pergi ke kepala Suku untuk bicara masalah hubungan kita” namun saat sampai di teras rumah, korban memegang pintu tidak mau ikut maka terdakwa memegang baju bagian belakang leher korban lalu menarik korban dengan kuat ke halaman, kemudian korban memberontak sambil berteriak-teriak minta tolong “tolong, tolong”, lalu pemilik kos Saksi ADRIANA NOF berteriak “jangan pukul Dia, Dia itu seorang perempuan, kalau ada masalah bicara baik-baik” kemudian terdakwa mengambil tas korban yang berisi HP sambil mengatakan “sini kamu punya tas, nanti kamu telpon keluarga bicara yang tidak-tidak”, lalu terdakwa memasukkan tas korban ke dalam ransel dan berjalan sekitar 30 meter kemudian berubah pikiran dan kembali mengembalikan tas korban yang berisi HP, terdakwa melihat korban menangis, terdakwa mengembalikan tas sambil mengatakan “ini kamu punya tas, Kamu perempuan tidak punya tanggung jawab, Saya punya anak Kamu kasih ke keluarga” kemudian korban menjawab “emangnya kenapa” lalu terdakwa mengatakan “Saya kan sudah bayar harta untuk Kamu, kalau begini ayo kita ke keluargamu” kemudian korban mengatakan “Saya tidak mau” dari situlah terdakwa dan korban terlibat perdebatan, karena korban terus menjawab perkataannya maka terdakwa emosi dan berjalan ke arah tas ransel miliknya yang berjarak sekitar 10 meter untuk mengambil pisau dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



dipegang dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa lari ke korban sambil berteriak "hari ini Saya bunuh Kamu", kemudian korban langsung jongkok menunduk sambil melindungi kepala dengan tangan kanan, saat terdakwa berdiri di sebelah kanan korban, pisau yang dipegang terdakwa langsung ditusukkan/ ditikamkan ke leher kanan korban kemudian dengan brutal sambil menutup mata menusuk/menikam pinggang dan punggung korban, terdakwa tidak tahu berapa kali hingga pisaunya patah dan bengkok, saat itulah pemilik kos saksi ERNI HERLINA NOF dan saksi ADRIANA NOF berlari sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sehingga terdakwa takut, kemudian terdakwa menodongkan pisau ke massa sambil berusaha melarikan diri tetapi warga sekitar berhasil menangkap dan sempat memukuli terdakwa. Tidak lama kemudian polisi datang dengan mobil patroli lalu membawa terdakwa ke Polsek Abepura untuk diamankan, kemudian Polisi memberitahukan kepada terdakwa kalau korban telah meninggal dunia.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Absalom Waibro yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Ruth Diana Homer dengan menggunakan pisau yang panjangnya 15 cm ujungnya tajam, yang ditikamkan di tubuh korban sebanyak 8 (delapan) kali pada tubuh korban yaitu 1 (satu) tusukkan pada leher sisi kanan, 3 (tiga) tusukkan pada perut samping kanan, 1 (satu) tusukkan pada punggung, 1 (satu) tusukkan tepat di pertengahan tubuh bagian belakang setinggi ruas ketiga tulang belakang, dan 2 (dua) tusukkan pada lengan atas kanan sisi luar sehingga menyebabkan korban Ruth Diana Homer meninggal dunia.

4. Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abepura No : 445 / 015 / VIS / RSUD – ABE / IX / 2024, tanggal 10 September 2024, yang ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban/ Jenazah atas nama Ruth Diana Homer:

1. Pakaian mayat terdiri dari seheleh kaos warna hitam bergambar koteka papua, sehelai celana pendek selutut warna dasar biru muda;
2. Kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan;
3. Pada korban ditemukan :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada daerah dahi sisi kanan, tepat di atas alis terdapat luka lecet kecil-kecil dikelilingi memar warna merah keunguan dan bengkak;
- b. Pada daerah leher sisi kanan, terdapat luka terbuka, tepinya rata, dasar jaringan bawah kulit, sepanjang sebelas sentimeter;
- c. Pada daerah perut samping kanan, terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, dua sudut lancip, dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter;
- d. Pada daerah punggung, tepat di pertengahan tubuh bagian belakang, setinggi ruas keenam tulang belakang daerah dada, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang satu koma lima sentimeter;
- e. Pada daerah punggung, tepat di pertengahan tubuh bagian belakang, setinggi ruas ketiga tulang belakang daerah pinggang, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang satu koma lima sentimeter;
- f. Pada lengan atas kanan, sisi luar, terdapat dua luka terbuka dangkal, tepi rata, dasarnya jaringan bawah kulit, dengan ukuran panjang masing-masing sembilan sentimeter dan empat koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada leher, perut, punggung dan lengan tangan atas, akibat kekerasan tajam; serta luka-luka lecet, memar dan bengkak pada wajah akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pidana pokok mengandung unsur-unsur (dalam Pasal 338 KUHP) ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barangsiapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kecuali dalam dirinya ada alasan pemaaf atau penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Absalom Waibro dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana (alasan pemaaf dan atau penghapus pidana akan dipertimbangkan selanjutnya) ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka unsur “barangsiapa” terpenuhi bagi terdakwa ;

2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja sebagai maksud yang berarti pelaku “menginsafi perbuatannya dan menghendaki akibat perbuatannya “;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dihubungkan dengan redaksional Pasal dimaksud maka unsur ini terbukti dalam perkara ini apabila :

1. Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar atau insaf ;
2. Pelaku menghendaki akibatnya perbuatannya yaitu kematian korban ;

Menimbang, bahwa dari 2 point diatas maka pengertian dari sengaja tersebut adalah merupakan sikap batin pelaku yang tentunya dapat dibuktikan dalam bentuk realisasi perbuatan-perbuatan ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku, maka sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau demi sistimatisnya pertimbangan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban Ruth Diana Homer pada hari RABU tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 Wit, bertempat di BTN Puskopad Atas Abe Gunung, Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, yang dilakukan oleh terdakwa Absalom Waibro ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wit, Terdakwa Absalom Waibro dari rumahnya di Kampung Nembukrang Sari Kabupaten Jayapura pergi ke Abepura dengan tujuan menemui korban Ruth Diana Homer untuk membahas kedua anak yang dititipkan kepada keluarga korban, sesampainya di kos korban yang berada di BTN Puskopad Atas Abe Gunung, terdakwa melihat pemilik kos saksi ERNI HERLINA NOF sedang berbaring di para-para depan rumah, korban menyapa “selamat malam kakak, Diana ada di sini kah” lalu dijawab saksi ERNI HERLINA NOF “Dia sudah tidak tinggal di sini 3 hari” kemudian terdakwa melihat korban turun dari lantai 2 lalu masuk bersembunyi ke dalam kamar pemilik kos, lalu terdakwa mengatakan “Ibu saya ada melihat DIANA masuk ke dalam Ibu kos punya kamar” kemudian saksi ERNI HERLINA NOF mengatakan “Dia sudah 3 hari tidak datang kesini, kamu dengar kakak, dia sudah tidak datang lagi” kemudian terdakwa mengatakan “itu Saya sudah lihat DIANA masuk ke dalam kamar Ibu kos, Saya permissi Saya mau ambil Dia di dalam kamar” tetapi Ibu pemilik kos mengatakan “Dia sudah 3 hari tidak datang ke sini” lalu Ibu kos membalikkan badan membelakangi dan tidak menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar pemilik kos, kemudian menarik tangan korban keluar dari dalam rumah sambil mengatakan “ayo kita pergi ke kepala Suku untuk bicara masalah hubungan kita” namun saat sampai di teras rumah, korban tidak mau ikut terdakwa dan memegang pintu, namun terdakwa memegang baju bagian belakang leher korban lalu menarik korban dengan kuat ke halaman depan rumah, kemudian korban memberontak sambal berteriak-teriak minta tolong “tolong, tolong”, lalu Saksi ADRIANA NOF berteriak “jangan pukul Dia, Dia itu seorang perempuan, kalau ada masalah bicara baik-baik” kemudian terdakwa mengambil tas korban yang berisi HP sambal mengatakan “sini kamu punya tas, nanti kamu telpon keluarga bicara yang tidak-tidak”, lalu terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tas korban ke dalam ransel dan berjalan sekitar 30 meter kemudian berubah pikiran dan kembali mengembalikan tas korban yang berisi HP, terdakwa melihat korban menangis, terdakwa mengembalikan tas sambil mengatakan "ini kamu punya tas, Kamu perempuan tidak punya tanggung jawab, Saya punya anak Kamu kasih ke keluarga" kemudian korban menjawab "emangnya kenapa" lalu terdakwa mengatakan "Saya kan sudah bayar harta untuk Kamu, kalau begini ayo kita ke keluargamu" kemudian korban mengatakan "Saya tidak mau" dari situlah terdakwa dan korban terlibat perdebatan, karena korban terus menjawab perkataannya maka terdakwa emosi dan berjalan ke arah tas ransel miliknya yang berjarak sekitar 10 meter untuk mengambil pisau dan dipegang dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa lari ke korban sambil berteriak "hari ini Saya bunuh Kamu", kemudian korban langsung jongkok menunduk sambil melindungi kepala dengan tangan kanan, saat terdakwa berdiri di sebelah kanan korban, pisau yang dipegang terdakwa langsung ditusukkan/ ditikamkan ke leher kanan korban kemudian dengan brutal sambil menutup mata menusuk/menikam pinggang dan punggung korban, terdakwa tidak tahu berapa kali hingga pisaunya patah dan bengkok, saat itulah pemilik kos saksi ERNI HERLINA NOF dan saksi ADRIANA NOF berlari sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sehingga terdakwa takut, kemudian terdakwa menodongkan pisau ke massa sambil berusaha melarikan diri tetapi warga sekitar berhasil menangkap dan sempat memukuli terdakwa. Tidak lama kemudian polisi datang dengan mobil patroli lalu membawa terdakwa ke Polsek Abepura untuk diamankan, kemudian Polisi memberitahukan kepada terdakwa kalau korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Absalom Waibro telah menghilangkan nyawa korban Ruth Diana Homer dengan menggunakan pisau yang panjangnya 15 cm ujungnya tajam, yang ditikamkan di tubuh korban sebanyak 8 (delapan) kali pada tubuh korban yaitu 1 (satu) tusukkan pada leher sisi kanan, 3 (tiga) tusukkan pada perut samping kanan, 1 (satu) tusukkan pada punggung, 1 (satu) tusukkan tepat di pertengahan tubuh bagian belakang setinggi ruas ketiga tulang belakang, dan 2 (dua) tusukkan pada lengan atas kanan sisi luar sehingga menyebabkan korban Ruth Diana Homer meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abepura NO. : 445 / 015 / VIS / RSUD – ABE / IX / 2024, tanggal 10 September 2024, yang ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban/ Jenazah atas nama Ruth Diana Homer : Pakaian mayat terdiri dari sehelai kaos warna hitam bergambar koteka papua, sehelai celana pendek selutut warna dasar biru muda, Kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan, Pada korban ditemukan : Pada daerah dahi sisi kanan, tepat di atas alis terdapat luka lecet kecil-kecil dikelilingi memar warna merah keunguan dan bengkak; Pada daerah leher sisi kanan, terdapat luka terbuka, tepinya rata, dasar jaringan bawah kulit, sepanjang sebelas sentimeter; Pada daerah perut samping kanan, terdapat tiga luka terbuka, tepi rata, dua sudut lancip, dengan ukuran masing-masing satu koma lima sentimeter; Pada daerah punggung, tepat di pertengahan tubuh bagian belakang, setinggi ruas keenam tulang belakang daerah dada, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang satu koma lima sentimeter; Pada daerah punggung, tepat di pertengahan tubuh bagian belakang, setinggi ruas ketiga tulang belakang daerah pinggang, terdapat luka terbuka, tepi rata, sepanjang satu koma lima sentimeter; Pada lengan atas kanan, sisi luar, terdapat dua luka terbuka dangkal, tepi rata, dasarnya jaringan bawah kulit, dengan ukuran panjang masing-masing sembilan sentimeter dan empat koma lima sentimeter; Kesimpulan : Pada mayat korban seorang perempuan yang berusia tiga puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada leher, perut, punggung dan lengan tangan atas, akibat kekerasan tajam; serta luka-luka lecet, memar dan bengkak pada wajah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat di simpulkan bahwa Kematian korban Ruth Diana Homer akibat perbuatan Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kanan, terdakwa ke korban, kemudian korban yang langsung jongkok menunduk sambil melindungi kepala dengan tangan kanan, saat terdakwa berdiri di sebelah kanan korban, pisau yang dipegang terdakwa langsung ditusukkan/ ditikamkan ke leher kanan korban kemudian dengan brutal menusuk/menikam pinggang dan punggung korban, terdakwa tidak tahu berapa kali hingga pisaunya patah dan bengkok, saat itulah pemilik kos saksi ERNI HERLINA NOF dan saksi ADRIANA NOF berlari sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar sehingga terdakwa takut, kemudian terdakwa menodongkan pisau, perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Ruth Diana Homer dengan menggunakan pisau yang panjangnya 15 cm ujungnya tajam, yang ditikamkan di tubuh korban sebanyak 8 (delapan) kali pada tubuh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu 1 (satu) tusukkan pada leher sisi kanan, 3 (tiga) tusukkan pada perut samping kanan, 1 (satu) tusukkan pada punggung, 1 (satu) tusukkan tepat di pertengahan tubuh bagian belakang setinggi ruas ketiga tulang belakang, dan 2 (dua) tusukkan pada lengan atas kanan sisi luar sehingga menyebabkan korban Ruth Diana Homer meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, kematian korban adalah merupakan tujuan atau dikendaki oleh terdakwa merupakan realisasi dari sikap batin atau niat menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini Korban korban Ruth Diana Homer ataupun perbuatan sipelaku didasari dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas terbukti terdakwa mewujudkan niatnya menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini korban RUTH DIANA HOMER dengan demikian unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis menyatakan bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim/ pembedaan pada diri Terdakwa bukan hanya memiliki efek jera selain itu juga berimplikasi korektif yakni Terdakwa benar-benar menyadari kalau perbuatannya salah, edukatif sebagai pembelajaran Terdakwa dikemudian harinya dan diharapkan pidana ini bertujuan preventif, Terdakwa tidak mengulangnya lagi perbuatannya sehingga tujuan hukum dapat tercapai nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dapat di-rasakan Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut diatas cukup beralasan dan adil terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau pada ujungnya tajam dalam keadaan patah dan bengkok tidak bergagang dengan panjang 15 Cm;
- 1 (satu) buah Tas Ransel berwarna merah terdapat tulisan :

100% NOT FOR SALE! - 100% NOT FOR RENT!

ORIGINAL DESIGN BY JOGER PABRIK KATA-KATA.

BALINESIA.06022016, TAS

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan terdapat gambar Koteka bertuliskan Koteka Papua yang pada bagian belakang terdapat 8 (delapan) sobekan;
- 1 (satu) lembar celana pendek karet berbahan kain berwarna putih bercorak warna biru yang terdapat bercak darah;

Status barang bukti di atas, akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Absalom Waibro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum; ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pisau pada ujungnya tajam dalam keadaan patah dan bengkok tidak bergagang dengan panjang 15 Cm;
 - b. 1 (satu) buah Tas Ransel berwarna merah terdapat tulisan :
100% NOT FOR SALE! - 100% NOT FOR RENT!
ORIGINAL DESIGN BY JOGER PABRIK KATA-KATA.
BALINESIA.06022016, TAS
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam pada bagian depan terdapat gambar Koteka bertuliskan Koteka Papua yang pada bagian belakang terdapat 8 (delapan) sobekan;
 - d. 1 (satu) lembar celana pendek karet berbahan kain berwarna putih bercorak warna biru yang terdapat bercak darah;
Dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh kami, Lidia Awinero, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Roberto Naibaho, S.H. , Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda. A. B. Lewerissa, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Yosef, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H.

Lidia Awinero, S.H., M.H..

Korneles Waroi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Linda. A. B. Lewerissa, SH,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)